

1500297-62.2021.8.26.0691

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA

Comarca: Buri

Foro: Foro de Buri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... agente policial, afirmou que depois de ocorrido o roubo, foram até a empresa ZukNets, tiveram acesso ao sistema de monitoramento por câmeras. Viram o indivíduo com uma faca cometendo um roubo. Durante as diligências o Otávio recebeu denúncia anônima que foi o vulgo "Merek" que cometeu o roubo., foram até a casa dele, explicou o ocorrido para a mãe, ele também estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buri

Foro de Buri

Vara Única

Rua Carlos Alberto Pereira Jr, 549, ., Vila Sene - CEP 18290-000, Fone: (15) 3546-2446, Buri-SP - E-mail: buri@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500297-62.2021.8.26.0691

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS DE SOUSA JARDIM

Data da Audiência:

14/06/2022

Aos 14/06/2022 às 15h30, em sala de audiências da Vara Única do Foro de Buri, Comarca de Buri, Estado de São Paulo, onde presente se achava na plataforma M. Teams o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Audiência realizada na forma do Provimento CSM nº 2654/2020, Comunicado Conjunto nº 581/2020, Comunicado CG nº 284/2020, bem como com base no permissivo do art. 6º, §2º da Resolução nº 312/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Presentes o(a) Promotor(a) de Justiça Dr(a). Fábio Gunço Kacuta (virtual), o réu MATEUS DE SOUSA JARDIM (virtual), acompanhado(a) de seu(ua) advogada(a) Dr^a Alessandra Aparecida Tristão de Almeida (virtual), as vítimas Ricardo Antunes de Melo (virtual) e Keila Carvalho Leite (virtual), as testemunhas de acusação Paulo Rogério Martins de Almeida (virtual).

Ausente a testemunha Reinaldo Rodrigues da Silva.

Foi oportunizado ao(à) réu(ré) conversa privada com o(a) seu(ua) defensor(a), permanecendo no modo "lobby" o(a) MM. Juiz(a), o(a) Promotor(a) e demais participantes.

Iniciados os trabalhos, foi iniciado procedimento para identificação pessoal do réu por parte das vítimas. Na ausência do réu, as vítimas foram instruídas sobre o procedimento.

Após, elas permaneceram na sala com as câmeras desligadas, e foi incluída a penitenciária, que exibiu três presos, dos quais foi tirado print da tela. Em seguida, a penitenciária foi retirada, e colheu-se o depoimento da vítima

Ricardo, na ausência do réu, nos termos do artigo 217 do CPP. Na sequência, ainda na ausência do réu, foi tomado depoimento da vítima Keila. Após, na presença do réu, foi realizada oitiva da testemunha Paulo. Pelo Promotor de Justiça foi dito que desistia da oitiva da testemunha Reinaldo, o que foi homologado pela MM. Juíza. Depois, o réu foi interrogado, nos termos do artigo 185 do CPP. Ato contínuo, não havendo diligências a serem realizadas, nem outras provas a serem produzidas, pela MM. Juíza foi encerrada a instrução processual. O representante do Ministério Público manifestou-se oralmente em alegações finais pelo sistema audiovisual. Sucessivamente, a palavra foi dada à defesa do réu, que se manifestou oralmente em alegações finais. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA:

"Vistos.

I - RELATÓRIO

MATEUS DE SOUSA JARDIM foi denunciado e está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, VII, c.c. artigo 61, II, "j" (em ocasião de qualquer calamidade pública), ambos do Código Penal.

Isto porque, segundo a denúncia:

"No dia 25 de agosto de 2021, por volta das 11h15, na Rua Antônio Martins Figueiredo, n.º 35, área verde, onde se localiza o estabelecimento comercial "ZukNet NetWorks", nesta cidade e Comarca de Buri, MATEUS DE SOUSA JARDIM, qualificado a fls. 11, em ocasião de calamidade pública e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, contra Ricardo Antunes de Melo, subtraiu R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) em dinheiro, pertencente à "ZukNet NetWorks".

(...)

Segundo apurado, o denunciado adentrou no estabelecimento acima referido, vestindo máscara de proteção e boné, oportunidade em que fingiu ser cliente e perguntou sobre planos de internet. Ao ser atendido, logo o denunciado se revelou, sacando uma faca da cintura e anunciando o assalto. O denunciado apontou a faca para o funcionário Ricardo Antunes de Melo e pediu dinheiro, sendo que, ato contínuo, seguiu para o caixa, de onde subtraiu a quantia de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), deixando o local em seguida de posse do dinheiro roubado.

A ação foi gravada pelas câmeras de segurança do local e o ténis do denunciado foi reconhecido pela vítima (fls. 17 e 27/30). A genitora do denunciado também o reconheceu como autor do roubo (fls. 08)."

A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2021 (fls. 55/56).

O acusado foi citado (fls. 71) e apresentou defesa prévia (fls. 75).

Em audiência de instrução realizada, foi ouvida a vítima e inquiridas 3 testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais por memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, aplicação da atenuante do redutor e regime mais brando.

Folha de Antecedentes (fls. 111/115) e Certidão do Cartório distribuidor criminal (fls. 116/122).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II - PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Assim, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III - MÉRITO

Finalizada a instrução penal, verifica-se que a prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos de

prova colhidos no Inquérito Policial: boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de reconhecimento de objeto (fls. 17), auto de apreensão (fls. 09/10), imagens da câmera de segurança (fls. 27/30 e 99), laudo ténis do acusado (fls. 31/34), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, indubitosa sua atribuição ao réu, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

Vejamos:

Em solo policial, o acusado negou os fatos, afirmando que "que não foi o autor do roubo; que não roubou ninguém".

Em Juízo, confessou os fatos e diz que está arrependido do que fez. Afirmou que chegou no local, estava com uma faca na cintura, disse que ia pegar o dinheiro. Pegou o dinheiro e saiu correndo do local. Não ameaçou ninguém e não encostou em ninguém. Foi para a casa usando a roupa, mas a faca jogou fora. Gastou o dinheiro no mesmo dia – comprou algo para o filho e o restante gastou em drogas.

A confissão do acusado vem respaldada pelas demais provas produzidas.

A vítima RICARDO ANTUNES DE MELO declarou que a pessoa entrou como um cliente comum, normal, perguntando sobre os planos. Estava respondendo e passando os planos para ele, quando ele tirou uma faca da cintura e pediu dinheiro. Disse que não tinha dinheiro. Ele ficou falando que tinha dinheiro. Então ele passou por trás do depoente, ele devia saber onde estava o dinheiro e foi em direção ao caixa. Abriu as gavetas, achou a quantia e subtraiu o valor. Ele subtraiu aproximadamente quinhentos reais. Trabalhava na empresa ZukNets. O dinheiro era da empresa. Tinham as câmeras de segurança do escritório e foi visto a pessoa que tinha uma marca no pescoço. Avisou a delegacia que ele tinha uma marca no pescoço. O Paulo assistiu as câmeras e ele falou que conhecia a tal pessoa. Ele encontrou a casa do que estava sendo julgado. Conversou com a mãe dele e pediu alguns objetos que ele estaria usando. O Paulo não encontrou a faca. Acredita que a mãe viu o vídeo e falou que seria o filho, porque estava cansada do que o filho estava fazendo, estava cansada dele assaltar. Ela reconheceu ele pela fisionomia e jeito de andar. Até ela comentou que tinha uma marca no pescoço do filho. O Paulinho levou o ténis e reconheceu a fivelinha do ténis, tanto na frente como atrás. Ele chegou com máscara e capuz, então não conseguiria reconhecer. Se não falha a memória o ténis era da Oklen. Exibida a imagem de fl. 34, reconhece o ténis utilizado pelo réu no dia dos fatos. Pela máscara não conseguiria identificar, mas eles ajudando conseguiu identificar e já conhecia esta pessoa de vista, ele chegou a estudar com a irmã e conhecia ele antes do processo. Exibida a imagem tirada do réu ao lado de outros réus, reconheceu que seria o primeiro (nº 01). Lembra do ténis porque depois viu as imagens de câmera de segurança e reconheceu. Disse que não reconheceu as facas exibidas pela polícia.

A testemunha KEILA CARVALHO LEITE afirmou que não chegou a ver ele entrando na empresa, porque quando iniciou o assalto estava em um bebedouro. Ele anunciou o assalto para o Ricardo e ele disse que foi exibida uma faca. Não viu a faca, porque estava em uma mesa que não tinha visibilidade. Ele anunciou o assalto e começou a perguntar sobre o dinheiro, falando para entregar. O Ricardo inicialmente falou que não tinha dinheiro e que só tinha uma maquininha de cartão. Ele disse que alguém já tinha dito que tinha dinheiro. Perguntou para a depoente onde estava o caixa, e a depoente, com medo, indicou onde estava o caixa. Ele pediu para a depoente abrir o caixa, a depoente abriu o caixa e ele saiu. Não pode reconhecer com certeza absoluta, porque já faz um tempo e ele estava de máscara. Ficou sabendo de comentários que a mãe dele tinha falado que ele tinha cometido este crime. Foi subtraído em torno de quinhentos e seiscentos reais. Exibida a imagem do reconhecimento pessoal, respondeu que o mais próximo que chega da característica do agente foi o número 01, porque ele era bem magrinho, a fisionomia do rosto dele era mais fino, e o rosto dos outros é mais quadrado. Não conseguiu visualizar certinho a faca.

PAULO ROGÉRIO M. DE OLIVEIRA, agente policial, afirmou que depois de ocorrido o roubo, foram até a empresa ZukNets, tiveram acesso ao sistema de monitoramento por câmeras. Viram o indivíduo com uma faca cometendo um roubo. Durante as diligências

o Otávio recebeu denúncia anônima que foi o vulgo "Merek" que cometeu o roubo., foram até a casa dele, explicou o ocorrido para a mãe, ele também estava na casa. Ela autorizou a entrada no quarto do Matheus. Encontraram um tênis idêntico ao que o indivíduo usou na ação. Ainda, viram que o indivíduo tinha uma lesão no pescoço e o Matheus também apresentava a mesma lesão. Mostraram as imagens para a mãe e ela reconheceu ele como sendo o autor. Chegaram a apreender o tênis. O nome da mãe era Roseli. Não lembra do reconhecimento na delegacia. Ele negava a prática do crime. Ficou sabendo dos fatos e imediatamente foram na casa da mãe assim que receberam a ligação. A mãe disse que ele não estava na casa antes e também ele é muito conhecido, então nas imagens já dava para reconhecer ele.

Verifica-se, portanto, que finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que o réu praticou o crime descrito na denúncia.

O réu confessou os fatos, incluindo a utilização da faca na empreitada criminosa. Ademais, a genitora do acusado foi ouvida em solo policial (fl. 8) e, ao olhar as imagens de câmera de segurança, reconheceu a pessoa que aparece nas câmeras como seu filho e forneceu o tênis que aparece nas câmeras à polícia, sendo que o ofendido Ricardo reconheceu o objeto nas duas fases da persecução penal.

A vítima Ricardo, pessoa idônea, também prestou declarações seguras, claras e objetivas, não somente quanto ao reconhecimento do réu, mas quanto às circunstâncias em que ocorreu o delito de roubo, não se vislumbrando intenção de falsa identificação de pessoa sabidamente inocente; as palavras da vítima em delitos patrimoniais, são de fundamental importância, porque voltadas à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos.

Aliás, sobre o tema, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: "nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 11/5/2018).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL – Furto- Continuidade delitiva – Artigo 155, caput, c. c. artigo 71, caput do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Relevância – Prova documental Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – APELO NÃO PROVIDO". (TJSP; Apelação 0777473-27.2009.8.26.0577; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 03/02/2019).

"APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – Pretendida absolvição sob a alegação de insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Palavras da vítima e dos policiais às quais se confere relevante valor probatório – Condenação irrepreensível – Pena – Redução da pena-base – Impossibilidade – Básica corretamente exasperada – Lapso temporal inculcado no art. 64, I, do CP, que não impede a configuração de Maus Antecedentes – Precedente do STJ – Redução máxima pelo 'conatus' – Descabimento – 'Iter criminis' percorrido que muito se aproximou da consumação – Regime mantido, diante da vida anteacta do acusado e da gravidade concreta dos fatos – Aplicação da detração penal – Inviabilidade – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse – Recurso desprovido". (TJSP; Apelação 0002250-17.2018.8.26.0635; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019)

Além da vítima, o investigador de polícia Paulo também confirmou a investigação empreendida para se chegar à autoria delitiva, confirmando o relatório de fls. 27/30 e que o réu apresentava um machucado no pescoço, o mesmo que podia ser observado das imagens da câmera de segurança.

Por fim, a verifica-se que através dos depoimentos das testemunhas, da confissão do réu e das imagens feitas pelas câmeras de segurança
(https://drive.google.com/drive/folders/1IuVXpM4lom9TDnkmUX2-KB_HIC_5uf4e, fl. 99)

foi possível evidenciar o emprego de arma branca pelo réu para consumação do delito, sendo de rigor o reconhecimento da causa de aumento do artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

IV - DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase da dosimetria penal, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: foi normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral do crime ora analisado. b) Antecedentes: as condenações definitivas serão valoradas na segunda fase da dosimetria penal. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: foram normais. g) Consequências do crime: embora reprováveis, também foram normais. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações.

Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, incabível a incidência da agravante do art. 61, II, "j", do CP, porque os fatos em apreço não guardam qualquer relação com o estado de calamidade pública decretado pela pandemia do coronavírus, não tendo o acusado se aproveitado desse contexto para a prática criminosa. Este vem sendo o entendimento do E. TJ-SP: "FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA ROBUSTA A INCRIMINAR OS RÉUS - QUALIFICADORAS COMPROVADAS NOS AUTOS - MAJORANTE BEM DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - PENAS COMPORTAM ATENUAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'j', CP - REGIME INICIAL MANTIDO - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE" (TJSP; Apelação Criminal 1521477-05.2020.8.26.0228; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021).

Por outro lado, o réu é duplamente reincidente pelo processo n. 0021213-80.2015 (data do fato 30/08/2015 e data do trânsito em julgado para a defesa 19/05/2017 data da extinção da pena 07/01/2020, fls. 111, pela prática de crime de roubo) e processo n. 0000161-81.2017 (data do fato 20/02/2017 e trânsito em julgado para a defesa 25/06/2020, fls. 112, pela prática do crime de receptação). Com isto, efetuo a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência pelo processo nº 0000161-81.2017.8.26.0691, e utilizo a outra reincidência específica para majorar a pena do réu em 1/5 (um quinto) na fase intermediária. Conforme a jurisprudência, o legislador não estabeleceu os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados, entendendo-se que a fração mínima de 1/6 deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, mas quando há situações específicas, como é o caso, reincidência específica, é permitido o aumento superior a 1/6. Assim, a pena intermediária do réu resta estabelecida em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria penal, inexistem causas de diminuição de pena. Reconheço, por outro lado, a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, VII pelo emprego da arma branca e, assim, aumento a pena do réu em 1/3 (um terço). Assim, estabeleço a pena final do réu em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica do acusado (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49).

V - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, SUBSTITUIÇÃO POR PRD OU SURSIS

Diante da dupla reincidência do acusado e do quantum de pena privativa de liberdade aplicada, deverá esta ser inicialmente cumprida em regime fechado (artigo 33,

parágrafo 2º, alínea 'c', do Código Penal).

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista o quantum da pena, que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa e o réu é duplamente reincidente.

Pelos mesmos motivos também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do art. 77, do Código Penal.

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

Em relação aos bens apreendidos que não forem reclamados dentro do prazo de 90 dias do trânsito em julgado desta sentença por nenhum interessado, mediante prova da propriedade, diante da ausência de valor econômico dos bens, sobretudo considerando o tempo desde a prática dos fatos, determino a doação à instituição de cunho social, artístico ou educacional ou, caso não haja interesse, determino a destruição.

VII - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para condenar MATEUS DE SOUZA JARDIM à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa no mínimo legal, em virtude da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, VII do Código Penal.

Permito que o réu recorra em liberdade, considerando que respondeu a todo o processo solto, inexistindo os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos moldes do art. 804 do Código de Processo Penal, observados os benefícios da justiça gratuita.

Arbitro honorários no máximo da tabela ao advogado dativo nomeado para defesa dos interesses do réu.

Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Lancem o nome do réu no rol dos culpados; 2) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu. 4) Comunique-se a vítima da sentença e respectivos acórdãos que a mantiveram ou modificaram, nos termos do artigo 201, § 20, do Código de Processo Penal. 5) Expeça-se certidão de honorários. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Após a leitura dos principais termos da sentença, as partes foram questionadas e:

Pelo Ministério Público foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença proferida.

Pela Defesa e pelo réu foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença proferida.

Por fim, pela MM. Juíza foi dito:

"1. Dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data para a ACUSAÇÃO.

2. Recebo o recurso de apelação interposto pela DEFESA. Processe-se.

3. Desde já sai o defensor intimado do prazo para apresentação das razões de apelação, no prazo de 08 (oito) dias, independentemente de nova intimação, uma vez que trata-se de processo digital e o recurso foi recebido neste momento.

4. Após apresentação das Razões de Apelação, vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5. Expeça-se certidão de honorários parcial ao defensor dativo nomeado para a defesa dos interesses do réu.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados."

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo através do programa Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 1350/2020. O termo de audiência foi assinado eletronicamente pelo(a) juiz(a), nos termos do artigo 1.269 das NSCGJ. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, (PATRIK SUDARIO DE SOUZA PEREIRA), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA